

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ООО «Децентрализованная

торговая система»

Протокол № 1 от «17» ноября

2025 г.

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
ООО «ДТС»**

г. Москва, 2025 год

Оглавление

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
3.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ	1
4.	ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТОРГОВ	1
5.	СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ.....	1
6.	ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ.....	1
7.	ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ.....	1
8.	СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящих Правил организованных торгов на товарном рынке ООО «ДТС» (далее – Правила торгов) применяются следующие термины и определения:

Абонентская плата – плата, взимаемая с Участников торгов и включающая вознаграждение за услуги по допуску к организованным торгам и фиксированную часть Сбора за организацию торгов. Абонентская плата, вносимая Участником торгов, обеспечивает оплату указанных выше услуг в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы;

Простая электронная подпись (ПЭП) Торговой системы – реквизит документа в электронной форме, направляемого Торговой системой в адрес Участников торгов, позволяющий однозначно идентифицировать Торговую систему, содержащий идентификатор «DOTDEX» и (или) текст «ООО «ДТС» и (или) текст «ООО «ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»;

Простая электронная подпись (ПЭП) Участника торгов – реквизит документа в электронной форме, направляемого Участником торгов в адрес Торговой системы, позволяющий однозначно идентифицировать Участника торгов, содержащий Код Участника торгов;

Базис поставки – условие Договора купли-продажи, предусматривающее распределение между продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также даты поставки;

Договор купли-продажи – договор купли-продажи Товара, заключенный между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов;

Журнал транзакций - хронологическое собрание электронных записей о действиях Участников торгов, позволяющее восстановить последовательность событий. Журнал транзакций ведется Торговой системой в электронном виде;

Заявка Участника торгов – заявка Участника торгов на заключение Договора купли-продажи в соответствии с условиями, указанными в Сообщении;

Лот - минимальное количество (объём) Товара, выставляемого на организованные торги, определяемое Сводной ведомостью аукционов;

Мини-сессия – период времени (временной интервал) в течение Торговой

сессии, отведенный на проведение отдельного аукциона, максимальная длительность которого устанавливается Сводной ведомостью аукционов;

Мнемокод Товара – мнемоническое (буквенное) отображение наименования Товара в Спецификации товаров;

Нерабочий день - день, в который Торговая система не проводит организованные торги;

Правила допуска – документ «Правила допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке ООО «ДТС», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов;

Сайт торговой системы – сайт ООО «ДТС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dotdex.ru;

Сбор за организацию торгов (Сбор) – сумма, взимаемая Торговой системой с Участников торгов за услуги по проведению организованных торгов товарами;

Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию (Сводная ведомость аукционов) – документ, содержащий перечень аукционов, проводимых в Торговую сессию (Форма №2);

Сообщение – сообщение Участника торгов о намерении заключить Договор купли-продажи на условиях, указанных в Спецификации товаров, Сводной ведомости аукционов и по указанной Участником торгов цене;

Спецификация товаров (Спецификация) – документ, устанавливающий перечень и качественные характеристики товаров, допущенных к организованным торгам товарами, в том числе базис поставки;

Товар – Имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Торговой системой к организованным торгам товарами;

Торговый день – день, в который Торговая система проводит аукционы;

Торговая сессия - период времени (временной интервал) в течение Торгового дня, состоящий из Мини-сессий в соответствии со Сводной ведомостью аукционов;

Участник торгов – лицо, допущенное к участию в организованных торгах товарами в соответствии с требованиями Правил допуска;

Участник торгов - нерезидент – Участник торгов, имеющий категорию

«Нерезидент» в соответствии с Правилами допуска;

Участник торгов - резидент – Участник торгов, имеющий категорию «Резидент» в соответствии с Правилами допуска;

Формы документов – документ «Формы документов в организованных торгах на товарном рынке ООО «ДТС», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов;

Экспортный аукцион – аукцион, условия поставки которого предполагают экспорт товара из Российской Федерации.

- 1.2. Термины, специально не определенные в Правилах торгов, используются в значениях, установленных Правилами допуска, а также законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Правила торгов разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами Банка России.
- 2.2. Правила торгов определяют правила проведения организованных торгов на товарном рынке (далее – организованные торги товарами).
- 2.3. Правила торгов и вносимые в них изменения принимаются Торговой системой и подлежат регистрации в Банке России.
- 2.4. Правила торгов и вносимые в них изменения, в том числе принятие Правил торгов в новой редакции, раскрываются Торговой системой путем размещения на Сайте Торговой системы после их (в новой редакции) регистрации в Банке России.
- 2.5. По обязательствам, возникшим из Договоров купли-продажи, в рамках Правил торгов клиринг не осуществляется.
- 2.6. Любые указания в Правилах торгов на время означают московское время.
- 2.7. Правила торгов, а также все вытекающие из Правил торгов права и обязанности Торговой системы и (или) Участников торгов толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договоры купли-продажи, а также возникающие из Договоров купли-продажи обязательства, регулируются законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Порядок определения времени проведения торгов товарами:
 - 2.8.1. Торговая система проводит торги в Торговые дни в соответствии со Сводной ведомостью аукционов;
 - 2.8.2. Торговая система вправе в течение календарного года хотя бы в один период, включающий не менее трех календарных дней подряд, не проводить торги товарами.
- 2.9. Принципы заключения Договоров купли-продажи на организованных торгах товарами:
 - 2.9.1. Организованные торги товарами проводятся в форме двойного встречного аукциона (далее – аукцион) путём подачи Участниками торгов Заявок Участников торгов;
 - 2.9.2. Договор купли-продажи заключается на основании сопоставления двух зарегистрированных разнонаправленных Заявок Участников торгов, соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров в порядке, определенном Правилами торгов. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не

осуществляется, и простая письменная форма Договора купли-продажи считается соблюденной;

2.9.3. Местом заключения Договора купли-продажи является город Москва, Российская Федерация.

2.10. Порядок допуска (прекращения допуска) товаров к организованным торгам товарами:

2.10.1. Допуск товаров к организованным торгам товарами осуществляется по решению Торговой системы путем включения товаров в Спецификацию товаров;

2.10.2. Для целей идентификации Товара в Торговой системе, так и вне ее, а также для отличия одного Товара от других без обращения к Спецификации товаров, используется Код товара (тикер), формируемый в Торговой системе автоматически при включении Товара в Спецификацию товаров на основании Мнемокода Товара, Лота, Даты расчета и Базиса поставки.

2.10.3. Торговая система извещает Участников торгов о включении товара в Спецификацию товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте Торговой системы не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до допуска товара к организованным торгам;

2.10.4. Прекращение допуска товаров к организованным торгам товарами осуществляется по решению Торговой системы путем исключения товара из Спецификации товаров;

2.10.5. Решение о допуске (прекращении допуска) товара к организованным торгам товарами принимается Торговой системой с учетом соответствующих предложений Участников торгов о допуске (прекращении допуска) соответствующего товара к организованным торгам товарами;

2.10.6. Торговая система извещает Участников торгов об исключении товара из Спецификации товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте Торговой системы не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения допуска товара к организованным торгам товарами.

2.11. Участники торгов обязаны:

2.11.1. не раскрывать информацию, связанную с деятельностью Торговой системы, ставшую доступной Участнику торгов в процессе участия в организованных торгах товарами;

2.11.2. использовать информацию Торговой системы исключительно в целях участия в организованных торгах товарами;

2.11.3. для использования и распространения информации Торговой системы

в целях, не предусмотренных Правилами торгов, заключить соответствующий договор с Торговой системой;

- 2.11.4. не осуществлять действия, создающие угрозу проведению организованных торгов товарами;
 - 2.11.5. предоставлять по требованию Торговой системы документы, объяснения и информацию в установленный Торговой системой срок;
 - 2.11.6. не нарушать требования Правил торгов.
- 2.12. Торговая система осуществляет мониторинг организованных торгов товарами, а также контроль за Участниками торгов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, (далее - мониторинг и контроль) в соответствии с Правилами торгов.
- 2.13. В случае нарушения Участником торгов обязательств, указанных в пункте 2.11 Правил торгов, к Участнику торгов, допустившему такое нарушение, могут быть применены следующие меры воздействия:
- 2.13.1. приостановление допуска к участию в организованных торгах товарами в порядке, определенном Правилами торгов;
 - 2.13.2. прекращение допуска к участию в организованных торгах товарами в порядке, определенном Правилами торгов.
- 2.14. Торговая система вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Торговой системы в связи с нарушением режима конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов в процессе участия в организованных торгах товарами.
- 2.15. В ходе проведения организованных торгов товарами Торговая система обеспечивает защищенность и целостность Заявок Участников торгов посредством применения комплекса организационных и технических мер.
- 2.16. Торговая система извещает Участников торгов о прекращении организованных торгов всеми товарами, допущенными Торговой системой к организованным торгам товарами в соответствии с Правилами торгов, посредством размещения соответствующей информации на Сайте Торговой системы не позднее чем за 1 (один) месяц до даты такого прекращения, и не позднее 1 (одного) Торгового дня, следующего за днем принятия Торговой системой решения о таком прекращении.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

- 3.1. Порядок информирования о проведении аукционов.
- 3.1.1. Торговая система извещает Участников торгов о проведении аукционов посредством размещения Сводной ведомости аукционов на Сайте Торговой системы не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты

проведения соответствующей Торговой сессии.

- 3.1.2. Проведение аукционов осуществляется по решению Торговой системы путем включения соответствующего аукциона в Сводную ведомость аукционов. Сводная ведомость аукционов формируется Торговой системой в электронном виде.
- 3.1.3. Решение о проведении аукциона принимается Торговой системой с учетом соответствующих предложений Участников торгов о его проведении.
- 3.1.4. При проведении аукционов в дни, не определенные Правилами торгов в качестве Торговых дней, Торговая система не позднее чем за 3 (три) месяца до соответствующего дня уведомляет Банк России о дате проведения таких аукционов, а также раскрывает информацию об этом на Сайте торговой системы.

3.2. Подача Сообщения.

- 3.2.1. С момента начала аукциона Участники торгов получают возможность подавать Сообщения.
- 3.2.2. Участники торгов - нерезиденты могут подавать Сообщения только на Экспортных аукционах.
- 3.2.3. Все Сообщения, поданные в соответствии с Правилами торгов, регистрируются в реестре сообщений. Реестр сообщений формируется Торговой системой в электронном виде.
- 3.2.4. Сообщения, поданные с нарушением Правил торгов, в том числе в результате технических сбоев в работе программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами, не регистрируются в реестре сообщений.
- 3.2.5. Ответственность за ошибки, совершенные Участником торгов при формировании и (или) подаче Сообщения, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам, несет Участник торгов.
- 3.2.6. Все поданные Сообщения, в том числе ошибочно, регистрируются на общих основаниях в соответствии с Правилами торгов.

3.3. Параметры и условия регистрации Сообщения.

- 3.3.1. Необходимым условием регистрации Сообщения по выбранной Минисессии является наличие в нем следующих обязательных параметров:
 - а) Код товара (тикер) в соответствии со Сводной ведомостью аукциона, по которой проводится выбранная Мини-сессия;

б) Количество Лотов;

в) Цена товара.

3.3.2. Подача Сообщения означает полное ознакомление и безусловное согласие Участника торгов на заключение Договора купли-продажи в соответствии с условиями, указанными в Спецификации товара и Сводной ведомости аукционов, по которой проводится данная Мини-сессия.

3.3.3. Сообщения регистрируются в реестре сообщений с фиксацией времени их подачи и с присвоением уникального идентификационного номера Сообщения.

3.3.4. В ходе одной Мини-сессии Участник торгов может подать более одного Сообщения. Каждое такое Сообщение может быть подано как отдельное Сообщение.

3.4. Порядок заключения Договоров купли-продажи.

3.4.1. Договоры купли – продажи заключаются на основании зарегистрированных разнонаправленных Заявок Участников торгов, соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре договоров.

3.4.2. Заключение Договора купли-продажи подтверждается выпиской из реестра договоров.

3.4.3. Моментом заключения Договора купли-продажи является момент фиксации соответствия разнонаправленных Заявок Участников торгов друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего Договора купли-продажи в реестр договоров. При этом в реестре договоров фиксируется время регистрации каждого Договора купли-продажи и каждому Договору купли-продажи присваивается уникальный идентификационный номер. Дата регистрации Договора купли-продажи в реестре договоров является датой заключения Договора купли-продажи. Реестр договоров формируется Торговой системой в электронном виде.

3.4.4. Условия Договора купли-продажи определяются в Спецификации товара, Сводной ведомости аукционов и в выписке из реестра договоров.

3.4.5. Договоры купли-продажи, заключенные с нарушением Правил торгов в результате технических сбоев в работе программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами, могут быть признаны Торговой системой незаключенными на основании обращения стороны (сторон) Договора купли-продажи в Торговую систему с просьбой

признать Договор купли-продажи незаключенным в связи с указанными в настоящем пункте обстоятельствами. Такое обращение должно быть подано не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора купли-продажи. Торговая система рассматривает указанное обращение и принимает по нему решение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и уведомляет стороны Договора купли-продажи о принятом решении в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

3.5. Порядок проведения двойного встречного аукциона.

- 3.5.1. Проведение двойного встречного аукциона осуществляется с участием нескольких Участников торгов.
- 3.5.2. Информация о проведении двойного встречного аукциона содержит следующие параметры:
 - а) Код товара (тикер) в соответствии со Спецификацией товаров;
 - б) Лот в соответствии со Спецификацией товаров;
 - в) Базис поставки в соответствии со Спецификацией товаров;
 - г) информация о том, что двойной встречный аукцион является Экспортным аукционом (если применимо).
- 3.5.3. Участники торгов в течение проведения двойного встречного аукциона имеют право подавать и (или) отзываться Сообщения.
- 3.5.4. Очередность обработки Торговой системой зарегистрированных Сообщений определяется в следующем порядке:
 - а) первыми в очереди на обработку располагаются Сообщения на покупку с более высокими ценами товара и Сообщения на продажу с более низкими ценами товара;
 - б) при условии равенства цен товара, первыми в очереди на обработку располагаются Сообщения, зарегистрированные в реестре сообщений ранее остальных Сообщений с той же ценой товара и (или) с наибольшей степенью, подходящей по количеству Лотов с той же ценой.
- 3.5.5. Два зарегистрированных Сообщения на покупку и продажу могут быть признаны допустимыми встречными, если они подходят друг другу по цене товара и количеству Лотов.
- 3.5.6. При завершении проведения двойного встречного аукциона определяются Участники торгов - победители торгов и регистрируются разнонаправленные Заявки Участников торгов – победителей торгов в соответствии с условиями, указанными в соответствующих Сообщениях. При этом:
 - а) Заявка Участника торгов - победителя торгов на продажу адресована

Участнику торгов - победителю торгов на покупку;

б) Заявка Участника торгов – победителя торгов на покупку адресована Участнику торгов - победителю торгов на продажу.

3.5.7. Сообщения, в соответствии с которыми не зарегистрированы разнонаправленные Заявки участников торгов, аннулируются (снимаются) по окончании Мини-сессии.

3.5.8. Разнонаправленные Заявки участников торгов регистрируются в реестре заявок с присвоением уникального идентификационного номера Заявки участника торгов. Реестр заявок формируется Торговой системой в электронном виде.

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТОРГОВ

4.1. В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Торговая система осуществляет ведение реестра сообщений, реестра заявок и реестра договоров.

4.2. Торговая система формирует и предоставляет каждому из Участников торгов информацию об итогах организованных торгов товарами (далее – итоги торгов) в сроки и объеме в соответствии с настоящим разделом Правил торгов и только в части информации о его собственных Сообщениях, Заявках Участника торгов и Договорах купли-продажи.

4.3. После окончания Торговой сессии в Торговой системе формируется в электронной форме выписка из реестра сообщений, в которой отражаются все зарегистрированные Сообщения, поданные Участником торгов в течение Торговой сессии.

4.4. Выписка из реестра сообщений предоставляется Участнику торгов в срок не позднее 20 часов дня проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения Торговой сессии в случае, если Торговая сессия завершилась позже 19:00.

4.5. После окончания Торговой сессии в Торговой системе формируется в электронной форме выписка из реестра договоров и реестра заявок, в которой отражаются все Договоры купли-продажи, заключенные Участником торгов в течение Торговой сессии.

4.6. Выписка из реестра договоров и реестра заявок предоставляется Участнику торгов не позднее 20 часов дня проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения Торговой сессии в случае, если Торговая сессия завершилась позже 19:00.

4.7. Участник торгов считается ознакомленным с выпиской из реестра сообщений и (или) с выпиской из реестра договоров и реестра заявок в дату, следующую за датой, когда такие выписки были направлены Участнику торгов

в соответствии с Правилами торгов.

- 4.8. Торговая система обеспечивает возможность получения выписок из реестра сообщений и (или) выписок из реестра договоров и реестра заявок в течение пяти лет после окончания Торговой сессии.

5. СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ

- 5.1. Участник торгов оплачивает оказанные Торговой системой услуги по проведению организованных торгов товарами.
- 5.2. Сбор за организацию торгов оплачивается в виде фиксированной и переменной части.
- 5.3. Фиксированная часть Сбора за организацию торгов оплачивается Участниками торгов в составе Абонентской платы и составляет 300 рублей.
- 5.4. Размер переменной части Сбора за организацию торгов, взимаемого с Победителей торгов, составляет 0,1000 процентов от выраженной в рублях цены товара по заключенным с ними Договорам купли-продажи.
- 5.5. Подтверждением оказания Торговой системой услуг по проведению организованных торгов товарами является выписка из реестра договоров.
- 5.6. После окончания Торговой сессии Торговая система производит расчет размера переменной части Сбора за организацию торгов и указывает его (размер) в выписке из реестра договоров.
- 5.7. Порядок уплаты Сбора за организацию торгов устанавливается Правилами допуска.

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ

- 6.1. Под приостановлением торгов в рамках настоящих Правил торгов понимается приостановление аукционов в ходе их проведения, отсрочка начала проведения аукционов. Мини-сессия, во время проведения которой были приостановлены торги, считается несостоявшейся.
- 6.2. Приостановление торгов осуществляется по решению Торговой системы и (или) в связи со следующим обстоятельствами:
- 6.2.1. при фактической невозможности проведения торгов в результате технических сбоев в работе программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами;

6.2.2. при возникновении технических сбоев в работе программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами, которые оказывают влияние или могут оказать влияние на проведение торгов в течение Торгового дня в отношении большинства Участников торгов. При возникновении указанных технических сбоев торги приостанавливаются в течение 5 (пяти) минут с момента их выявления.

6.3. К обстоятельствам, на основании которых осуществляется приостановление торгов, в частности, относятся:

- сбой в работе энергоснабжения;
- обстоятельства непреодолимой силы, в том числе введение чрезвычайного или военного положения, наступление иных обстоятельств природного и (или) техногенного характера;
- не функционирование или ненадлежащее функционирование организаций, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения торгов;
- обстоятельства, которые могут привести к ненадлежащему функционированию программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами;
- иные обстоятельства, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения торгов.

6.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении и возобновлении торгов:

6.4.1. в случае приостановления торгов в результате технических сбоев в работе программного обеспечения, программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами, Торговая система обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения такого технического сбоя;

6.4.2. в случае приостановления торгов по решению Торговой системы Торговая система обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия решения о приостановлении торгов;

6.4.3. в случае принятия решения о возобновлении торгов Торговая система обязана раскрыть информацию о времени возобновления торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения аукционов.

6.5. В случае приостановления торгов Торговая система вправе изменить расписание проведения торгов. При этом в рамках Торговой сессии могут быть

проведены только те аукционы, которые были поименованы в Сводной ведомости аукционов, сформированной на данную Торговую сессию. В случае изменения расписания проведения торгов Торговая система при раскрытии информации о времени возобновления торгов одновременно раскрывает информацию о новом расписании проведения торгов в рамках Торговой сессии.

- 6.6. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановление торгов, не прекращаются, Торговая система вправе прекратить торги в Торговый день.
- 6.7. При условии устранения обстоятельств, повлекших приостановление торгов, к началу следующего Торгового дня, торги открываются в обычном режиме и отдельное решение о возобновлении торгов в этом случае Торговой системой не принимается.

7. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

- 7.1. Торговая система осуществляет мониторинг и контроль за Участниками торгов и за операциями, совершаемыми Участниками торгов в ходе проведения торгов, в соответствии с внутренними документами, утвержденными Торговой системой.
- 7.2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Торговая система осуществляет контроль за операциями, совершаемыми Участниками торгов в ходе проведения торгов. При осуществлении такого контроля Торговая система:
- 7.2.1. устанавливает правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии Договоров купли-продажи (Заявок Участников торгов), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
 - 7.2.2. осуществляет проверку нестандартных Договоров купли-продажи (Заявок Участников торгов) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
 - 7.2.3. направляет в Банк России уведомления о результатах проведенных проверок выявленных нестандартных Договоров купли-продажи (Заявок Участников торгов). Требования к содержанию уведомления, а также порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.
- 7.3. При осуществлении мониторинга и контроля Торговая система вправе:
- 7.3.1. требовать от Участников торгов представления необходимых документов, объяснений и информации в установленный Торговой системой срок;

- 7.3.2. осуществлять иные действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также внутренних документов, утвержденных Торговой системой;
- 7.3.3. в случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных объяснений и (или) неполучения от Участника торгов необходимых документов, объяснений и информации в установленный срок Торговая система имеет право применить к Участнику торгов меры воздействия, предусмотренные в соответствии с пунктом 2.13 Правил торгов.

8. СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

- 8.1. Участники торгов и Торговая система предоставляют друг другу документы в электронной форме посредством загрузки с использованием открытых интерфейсов (API) Торговой системы и (или) направления их на адрес электронной почты получателя с адреса электронной почты отправителя. Формы документов устанавливаются Приложением №1 к Правилам торгов.
- 8.2. При предоставлении допуска Участник торгов указывает адрес электронной почты для обмена документами в электронной форме с Торговой системой. При этом Участник торгов соглашается со следующими требованиями к реализации порядка обмена документами в электронной форме:
- 8.2.1. Документ в электронной форме, подписанный ПЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;
- 8.2.2. Документы в электронной форме считаются подписанными ПЭП Участника торгов при условии успешного прохождения процедуры аутентификации таким Участником торгов. Аутентификация Участника торгов осуществляется Торговой системой путем проверки соответствия ПЭП Участника торгов, содержащейся в электронном документе, Идентификатору Участника торгов;
- 8.2.3. Присвоение Идентификатора Участника торгов осуществляется в соответствии с Правилами допуска. Сведения о присвоенных Идентификаторах Участников торгов относятся к конфиденциальным сведениям. Участник торгов обеспечивает соблюдение требований о конфиденциальности и несет риск последствий, вызванных нарушением таких требований;

- 8.2.4. Документы в электронной форме содержат информацию о том, что они подписаны ПЭП путем проставления соответствующей отметки;
- 8.2.5. Торговой системой могут быть изготовлены (распечатаны) копии документов в электронной форме, подписанных ПЭП.
- 8.3. Обмен документами в электронной форме осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.04.2001 N 63-ФЗ, а также с учетом требований об обеспечении защиты информации, установленных Положением Банка России от 20.04.2021 г. N 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».
- 8.4. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Участник торгов заверяет Торговую систему о следующих обстоятельствах: лицо, подписывающее документ в электронной форме ПЭП, является надлежащим образом уполномоченным представителем Участника торгов и имеет все необходимые полномочия для подписания документов в электронной форме, а также на заключение Договоров купли-продажи.
- 8.5. В случае если заверения, указанные в пункте 8.4 Правил торгов, были нарушены Участником торгов, оказались недействительными и (или) недостоверными на момент подписания документов в электронной форме ПЭП, Торговая система вправе прекратить допуск к организованным торгам товарами Участника торгов и (или) взыскать с Участника торгов убытки Торговой системы, возникшие вследствие такого нарушения, недействительности и (или) недостоверности указанных заверений.
- 8.6. В случае если заверения, указанные в пункте 8.4 Правил торгов, были нарушены Участником торгов, оказались недействительными и (или) недостоверными на момент подписания документов в электронной форме ПЭП и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Торговая система вправе взыскать с Участника торгов дополнительно расходы Торговой системы, связанные с возмещением Торговой системой убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

к Правилам организованных торгов на товарном рынке
ООО «ДТС»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с настоящими Правилами торгов при взаимодействии Торговая система и Участники торгов используют следующие документы:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ФОРМА ДОКУМЕНТА	ОТПРАВИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА
1.	Сводная ведомость аукционов	Форма установлена Формой №2 из Форм документов	Торговая система
2.	Выписка из реестра сообщений	Форма установлена Формой №4 из Форм документов	Торговая система
3.	Выписка из реестра договоров и реестра заявок	Форма установлена Формой №5 из Форм документов	Торговая система
4.	Сообщение	Форма установлена Формой №1 из Форм документов	Участник торгов
5.	Уведомление об отзыве сообщения	Форма установлена Формой №3 из Форм документов	Участник торгов